SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 247075 - RJ (2026/0379477-8)

RELATOR	**:**	**MINISTRO MESSOD AZULAY NETO**
RECORRENTE	:	MARCELO RZEZINSKI
ADVOGADOS	:	PAULO FREITAS RIBEIRO - RJ066655
		VITOR AUGUSTO CUNHALIMA BUZELIN - RJ201119
		MARIANA DA SILVA FRANÇA DE OLIVEIRA - RJ261451
		MARINA JOHAS MARQUES FRANÇA - RJ270369
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO

Trata-se de recurso ordinário em *habeas corpus*, com pedido de liminar, interposto por MARCELO RZEZINSKI contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em decorrência do julgamento do HC n. 0046035-08.2026.8.19.0000 (fls. 54-55; 98-99).

Consta nos autos que ao recorrente é imputada a suposta prática do crime previsto no art. 311, *caput*, do Código Penal, no âmbito da ação penal n. 0871143-37.2025.8.19.0001, em trâmite perante o Juízo da 35ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro (fls. 105; 61).

A defesa impetrou *habeas corpus* no Tribunal de Justiça estadual, que denegou a ordem (fls. 55-59; 99-103).

Na presente insurgência, busca-se o provimento do recurso para: (i) trancar a ação penal por inépcia da denúncia e ausência de justa causa, com reconhecimento da atipicidade da conduta; e (ii) suspender a audiência de instrução e julgamento até o julgamento do *writ* (fls. 56-60; 72-79; 93-94).

As informações foram prestadas às fls. 282-285 e 287-289.

O Ministério Público Federal lançou parecer, às fls. 295-300, no qual opinou pelo desprovimento do recurso ordinário.

É o relatório. DECIDO.

Edição nº 468 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 26 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 27 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61169752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2026 11:10:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2026. Código de Controle do Documento: 3eab4177-5798-4e5f-8fc2-d558befbdb2e

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade.

A liquidez dos fatos, assim, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do *habeas corpus* ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante e demonstrado de plano.

Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio da busca da verdade real.

No presente caso, vejam-se os termos da denúncia (fls. 130-132):

> Em data não precisada, mas certamente até o dia 10 de outubro de 2023, por volta das 16h50, na Avenida Armando Lombardi, Pista Central, na altura do nº 370, Barra da Tijuca, nesta cidade, o denunciado, com vontade livre e consciente, suprimiu a placa de identificação da motocicleta marca Honda, modelo Broz 160, cor vermelha, placa KWY0027, ano de fabricação 2023, sem autorização do órgão competente.
>
> Consta dos autos que, na data dos fatos, os policiais militares estavam em patrulhamento na patrulhamento pela Avenida Armando Lombardi, Pista Central, na altura do nº 370, Barra da Tijuca, quando avistaram uma motocicleta, na cor vermelha, sem a placa identificadora do veículo.
>
> Os policiais, então, abordaram o denunciado, que conduzia a motocicleta, e o encaminharam, junto com o veículo, à delegacia. A motocicleta foi periciada e, por meio do Laudo ICCE-RJ-SPL 48201/2023, foi constatada a supressão da placa identificadora da motocicleta, conforme constatado em index 06.
>
> Isto posto, subjetiva e objetivamente típica e reprovável a conduta, assim agindo está o denunciado incurso na prática e sanções do crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal.

O artigo 311, *caput*, do Código Penal assim dispõe:

> Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente: (Redação dada pela Lei nº 14.562, de 2023)
>
> [...]

Edição nº 468 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 26 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 27 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61169752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2026 11:10:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2026. Código de Controle do Documento: 3eab4177-5798-4e5f-8fc2-d558befbdb2e

Não desconheço a existência de julgados deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a supressão de placa de identificação do veículo pode configurar o crime tipificado no artigo 311, *caput*, do Código Penal. Nesse sentido:

> [...]
> 3. A supressão da placa de identificação de veículo automotor subsume-se ao tipo penal do art. 311 do Código Penal, na redação dada pela Lei n. 14.562/2023, não se confundindo com mera infração administrativa de trânsito.
> 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
> (AgRg no RHC n. 235.676/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2026, DJEN de 25/5/2026.)

Não obstante, o tipo penal em questão exige o dolo na prática da conduta, não admitindo a modalidade culposa. A esse respeito:

> O *tipo subjetivo* da figura estampada no *caput* do artigo é o dolo, consubstanciado na consciência e vontade de realizar a conduta [...] (PRADO. Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro: parte especial - Tomo II. 23ª ed. Londrina: Editora Thoth, 2025, p. 313)

Quanto ao ponto, a defesa trouxe aos autos elementos relevantes e aptos ao afastamento do dolo do acusado. Isso porque, neste caso concreto, antes mesmo da abordagem policial, o recorrente já havia recolhido o DUDA destinado à obtenção de nova placa. A abordagem ocorreu em 10/10/2023, enquanto a reprodução documental juntada aos autos indica pagamento em 03/10/2023 (fls. 58, 72 e 107).

Além disso, a motocicleta está no nome do próprio acusado e não é oriunda de furto ou roubo anterior. O chassi e os motores estão preservados sem gravames, de maneira que está assegurada a preservação da identificação essencial do veículo (fl. 74; fls. 112-114).

Dentro desse contexto, considerados apenas os fatos descritos na denúncia e os elementos objetivos pré-constituídos que embasam a própria acusação, não existe suporte mínimo para atribuir ao recorrente a ação dolosa de suprimir a placa de identificação, não passando o incidente de mera irregularidade administrativa.

A iniciativa de regularização anterior à abordagem constitui circunstância objetiva incompatível, no contexto específico dos autos e na ausência de elementos em sentido contrário, com a imputação de que o recorrente deliberadamente suprimiu a placa. Não há adulteração ostensiva de outros sinais, a imputação deriva da mera ausência da placa e existe providência de regularização tomada antes mesmo da abordagem policial.

Edição nº 468 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 26 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 27 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61169752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2026 11:10:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2026. Código de Controle do Documento: 3eab4177-5798-4e5f-8fc2-d558befbdb2e

Dessa forma, não se exige dilação probatória para se constatar que o acusado não teve dolo de praticar a conduta que lhe foi imputada.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em *habeas corpus* para determinar o trancamento da ação penal n. 0871143-37.2025.8.19.0001 (fl. 24).

Comunique-se imediatamente ao juízo de primeiro grau e à autoridade impetrada.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 23 de outubro de 2026.

Ministro Messod Azulay Neto
Relator

Edição nº 468 - Brasília, Disponibilização: segunda-feira, 26 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 27 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61169752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2026 11:10:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2026. Código de Controle do Documento: 3eab4177-5798-4e5f-8fc2-d558befbdb2e